El Confidencial

ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL

LUNES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 13:50 H

El Supremo mantiene el veto electoral a los 'nietos' pero rechaza extenderlo a sus hijos por falta de tiempo

Ha rechazado la petición de ampliar la suspensión cautelar a los hijos de los conocidos como 'nietos'. Rechaza, además, las alegaciones de particulares y confirma que estos últimos no podrán votar si no cumplen las condiciones

BEATRIZ PARERA · **ESPAÑA**



Varias personas votando en imagen de archivo. (Europa Press)

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de los partidos Iustitia Europa y Vox de ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los hijos de los conocidos como 'nietos', es decir, aquellos que obtuvieron la nacionalidad en virtud de la instrucción que interpretó la ley de Memoria Democrática, según confirman a ElConfidencial fuentes jurídicas. La decisión cuenta con el

voto particular discrepante de uno de los seis magistrados que la han adoptado, y el voto particular concurrente de una magistrada, que coincide con la denegación acordada, pero discrepa de alguna de las argumentaciones.

Por otro lado, la misma Sección ha rechazado las alegaciones planteadas por varias asociaciones y particulares, que se han personado en los procedimientos en calidad de codemandados, contra las medidas cautelares adoptadas por el tribunal en los autos del pasado 10 de septiembre y 12 de octubre en relación a la inscripción en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de nacionalizados por la Ley de Nietos, que se mantienen en su integridad. Esta segunda decisión cuenta con el voto particular de una magistrada.

Con estas dos decisiones, las elecciones del 29-N se celebrarán manteniendo la suspensión de aquellos de los más de 163.000 inscritos nacionalizados por la ley que no hayan podido acreditar que son descendientes de exiliados represaliados. No obstante, sus descendientes en edad de votar podrán hacerlo. Según precisan las fuentes consultadas, el breve plazo restante hasta la celebración de los comicios ha pesado en la decisión final de la mayoría.



En el caso de los hijos de los nacionalizados, la Sala considera que la proximidad de las elecciones hace inviable extender ahora la suspensión, puesto que obligaría a identificar individualmente a los afectados, modificar el censo, permitir su personación en el procedimiento y resolver las posibles reclamaciones. Los magistrados recuerdan que las administraciones electorales y los consulados todavía están ejecutando las medidas anteriores y revelan que, según un informe de la Oficina del Censo Electoral del pasado 28 de octubre, quedaban 30.482 registros pendientes de identificar. También reprochan a la Administración que tardara más de mes y medio en facilitar la relación nominal de los primeros afectados, lo que obligó al tribunal a efectuar apercibimientos expresos a los ministros responsables.

El Supremo sostiene que, aunque la limpieza del censo es esencial para garantizar la legitimidad democrática de las elecciones, también debe preservarse la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral. A diferencia de las medidas acordadas en septiembre, antes de la convocatoria de los

comicios, la ampliación solicitada llega cuando ya ha transcurrido más de la mitad del periodo electoral y apenas quedan dos semanas para que comience el depósito del voto en las urnas de los consulados. Por ello, la mayoría entiende que abrir ahora una nueva revisión del CERA podría provocar una grave perturbación de los intereses generales, sin perjuicio de que la legalidad de las inscripciones de estos descendientes pueda examinarse cuando se dicte sentencia sobre el fondo del asunto.

En cuanto a los nacionalizados inicialmente afectados, el tribunal considera que las alegaciones presentadas por asociaciones y particulares no desvirtúan los motivos que justificaron la suspensión cautelar. La resolución incorpora nuevos datos facilitados por la Administración que, a juicio de los magistrados, refuerzan las sospechas de irregularidades en la formación del censo. En concreto, de los 163.355 nacionalizados inscritos en el CERA a fecha de 1 de agosto de 2026, únicamente 901 obtuvieron la nacionalidad por aplicación directa de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Los restantes 162.454 se acogieron a la interpretación administrativa que estableció una presunción de exilio. La Sala destaca además que, según una certificación remitida por el Consulado General de España en Buenos Aires, ninguno de los 17.775 expedientes de nacionalización examinados incluía pruebas del exilio de los ascendientes.



Para la mayoría, estas cifras incrementan los indicios de una posible incorporación irregular de electores al CERA y refuerzan la necesidad de mantener las medidas cautelares hasta que se dicte sentencia. El tribunal rechaza que la suspensión resulte desproporcionada y defiende que, en las actuales circunstancias, no existe otra alternativa que permita preservar la regularidad del censo sin comprometer la efectividad de su futura resolución. Los magistrados insisten en que el derecho de sufragio no es absoluto y debe ejercerse conforme a las condiciones establecidas por la legislación electoral, por lo que consideran indispensable mantener la suspensión mientras no se esclarezca la legalidad de las inscripciones cuestionadas.

Fuentes del Gobierno han valorado positivamente la adopción de esta medida por parte del Alto Tribunal, y afirman que supone "un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas (Vox e Iustitia Europa) de suprimir derechos fundamentales de manera progresiva y masiva y arrojar dudas sobre el resultado electoral por si la derecha y la ultraderecha no alcanzan la mayoría que desean".

Por otro lado, desde el Ejecutivo lamentan que "este razonamiento no se haya aplicado a las españolas y españoles que obtuvieron la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática", aunque se muestran confiantes de que "la decisión definitiva acabe amparando sus derechos".

Por último, y echando la vista al domingo 29 de noviembre, estas fuentes lamentan la "deriva antisistema de la derecha, que en estos comicios se ha dedicado a arrojar dudas sobre un sistema electoral que es de los más garantistas del mundo". Señalan que lo ha hecho con el voto de españoles residentes en el extranjero, el voto por correo y el DNI electrónico. "No ha cambiado el sistema electoral. Ha cambiado la derecha al abrazar el extremismo y las teorías de la conspiración", puntualizan.

- Ley de nietos: el Gobierno admite al Supremo que solo tenía estadísticas y no una lista de los nacionalizados Cristina García Vázquez
- Los 'nietos' de Argentina recibirán tres envíos de documentación electoral tras el caos por la ley Beatriz Parera
- El Supremo da tres días a las partes para opinar sobre la petición de suspender el voto a hijos de nacionalizados Europa Press

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-11-09/supremo-voto-ley-nietos-nacionalizacion-hijos_4461644/
Recorte generado el 10/11/2026, 6:02:30 · sin publicidad ni recomendaciones.